§ 264

Kommunstyrelsens remiss, Yttrande över tillstånd enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om gruppstation för vindkraft på fastigheten Röksberg 1:22 med flera i Jönköping och Gislaveds kommuner

Stbn/2026:289 421

Sammanfattning

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötlands län prövar nu en ansökan om tillstånd till en anläggning för vindkraft på fastigheten Röksberg 1:22 med flera i Jönköping och Gislaveds kommuner, inlämnad av Fred. Olsen Renewables AB.
Kommunen tillfrågas genom denna skrivelse om den tillstyrker anläggningen. Kommunen har även getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan i den remiss som skickats i eget ärende till kommunen.
Kommunstyrelsen har tagit emot ärendet och remitterar detta till stadsbyggnadsnämnden för yttrande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens remiss, Yttrande över tillstånd e om gruppstation för vindkraft på fastigheten Röksberg 1:22 m. fl.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande 2026-07-07
Ansökningshandlingar via länk: https://filskick.lansstyrelsen.se/message/T2Ci9bdEKxvo97IvSNo6Ay

Stadsbyggnadskontorets förslag

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:

- Stadsbyggnadsnämnden lämnar stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen

Stadsbyggnadsnämndens behandling 2026-08-20

Yrkanden

Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar för samverkanspartierna (S, C, L, V och MP) yrkar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Hanns Boris (KD) yrkar för Kristdemokraterna att ansökan avstyrks, med nedanstående motivering.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i sina synpunkter begärt att status för ett eventuellt nytillkommet kungsörnsrevir i trakten klargörs, och att bolaget redovisar hur projektområdena förhåller sig till traktens samlade betydelse för häckande och övervintrande kungsörn. Bolagets komplettering nämner det eventuella reviret i metodavsnittet men innehåller ingen lokalisering, ingen fältverifiering och ingen bedömning av det. Länsstyrelsens begäran är därmed inte besvarad i denna del. Att inventeringarna i sig är utförda enligt praxis är inte avgörande, eftersom Länsstyrelsen uttryckligen har anmärkt på slutsatsdragningen från dem och pekat på att ansökan för Vaggeryds vindkraftspark delvis avslogs trots att inventeringen där inte visade på någon förekomst av häckande eller övervintrande kungsörn inom 3 km.

Vad gäller våtmarkskalkningen konstaterar bolaget att en reviderad kalkningsplan behöver tas fram, men föreslår att den redovisas först efter att tillstånd meddelats. Jönköpings kommun är huvudman för kalkningen av de våtmarker som rinner till Svanån, Kattån och Bullerbäcken. Kommunen förutsätts därmed tillstyrka en verksamhet som påverkar kommunens egen verksamhet, utan att veta hur den påverkan ska hanteras eller vad den kostar.

Enligt 3 kap. 2 § miljöbalken ska stora opåverkade områden så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Sju av de tjugo verken ligger enligt översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd inom ett sådant område, och stadsbyggnadskontoret bedömer själv att de lokala upplevelsevärdena kopplade till tystnad och ostördhet minskar påtagligt. Kontorets avvägning bygger på att det finns fler områden med liknande karaktär i kommunens västra delar, men tjänsteskrivelsen innehåller ingen redovisning av hur många sådana områden som återstår eller hur stor del som redan tagits i anspråk. Avvägningen enligt 3 kap. 2 § kan därmed inte prövas.

Fredrik Sandberg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till Kristdemokraternas yrkande.

Tomas Arvidsson (M) yrkar för Moderaterna bifall till Kristdemokraternas yrkande.

Ordföranden ställer Ann-Marie Hedlunds yrkande för samverkanspartierna, att nämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande, mot Hanns Boris yrkande för Kristdemokraterna, med stöd av Sverigedemokraterna och Moderaterna, att ansökan avstyrks.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande.

Hanns Boris (KD) begär omröstning.

Beslutsordning

En ja-röst innebär en röst på Ann-Marie Hedlunds yrkande för samverkanspartierna och en nej-röst innebär en röst på Hanns Boris yrkande för Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Omröstning

OMRÖSTNINGSRESULTAT

	Ja	**Nej**
Marianne Johansson (S)	x	
Bayda Aldoori (S)	x	
Melisa Alijevska (S)	x	
Agneta Sundgren (C)	x	
Bengt-Åke Berg (V)	x	
Tomas Arvidsson (M)		x
Fredrik Sandberg (SD)		x
Ulf Ivarsson (SD)		x
Hanns Boris (KD)		x
Thomas Olofsson (KD)		x
Tony Sundhall		x
Martin Karlsson (S) 1:e vice ordförande	x	
Ann-Marie Hedlund (L) ordförande	x	
Summa	**7**	**6**

Stadsbyggnadsnämnden har med sju ja-röster mot sex nej-röster beslutat enligt Ann-Marie Hedlunds yrkande för samverkanspartierna.

Protokollsanteckning

Samverkanspartierna (S, C, L, V och MP) lämnar nedanstående protokollsanteckning.

Stadsbyggnadsnämnden anser att utredningen är välgjord och tjänsteutlåtandet välformulerad. I detta beslut tar partierna inte ställning gällande tillstyrkan eller avstyrkan. Ställningstagandet i veto-fråga kommer att tas i kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

– Stadsbyggnadsnämnden lämnar stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen

Reservationer

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig på mot beslutet.

Beslutet expedieras till:

kommunstyrelsen

Åsa Lindblom
036-105241
asa.lindblom@jonkoping.se

Kommunstyrelsens remiss, Yttrande över tillstånd enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om gruppstation för vindkraft på fastigheten Röksberg 1:22 med flera i Jönköping och Gislaveds kommuner

Stbn/2026:289 421

Sammanfattning

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötlands län prövar nu en ansökan om tillstånd till en anläggning för vindkraft på fastigheten Röksberg 1:22 med flera i Jönköping och Gislaveds kommuner, inlämnad av Fred. Olsen Renewables AB.

Kommunen tillfrågas genom denna skrivelse om den tillstyrker anläggningen. Kommunen har även getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan i den remiss som skickats i eget ärende till kommunen.

Kommunstyrelsen har tagit emot ärendet och remitterar detta till stadsbyggnadsnämnden för yttrande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens remiss, Yttrande över tillstånd e om gruppstation för vindkraft på fastigheten Röksberg 1:22 m. fl.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande 2026-07-07
Ansökningshandlingar via länk: https://filskick.lansstyrelsen.se/message/T2Ci9bdEKxvo97IvSNo6Ay

Förslag till Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:

- Stadsbyggnadsnämnden lämnar stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen

Ärende

Fred. Olsen Renewables AB ansöker om tillstånd för uppförande och drift av upp till 20 vindkraftverk inom delområdena Långhult och Lunnarsbo med en totalhöjd om maximalt 270 meter inklusive fundament, med en flyttmån om upp till 100 meter från i ansökan angivna koordinater. 13 av vindkraftverken är belägna i Jönköpings kommun och övriga i Gislaveds kommun.

Jönköpings kommun ska både lämna ett yttrande och tillstyrka eller avstyrka ansökan. Yttrandet behandlas i ärende 2026:288 och detta ärende berör endast tillstyrkan.

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken ska kommunen ta ställning till om den ansökta vindkraftparken ska tillstyrkas eller avstyrkas. Ett kommunalt tillstyrkande är en förutsättning för att tillstånd ska kunna meddelas, medan ett avstyrkande innebär att ansökan inte kan bifallas.

Anläggningens miljöpåverkan

Vindkraftparken innebär ett tillskott av fossilfri el och en positiva miljö- och klimatnytta. Samtidigt medför parken ett flertal, främst lokala, miljöpåverkningar. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår bland annat att det blir små negativa konsekvenser för landskapsbild, friluftsliv och rekreation, naturmiljö, fladdermus, fågel, kulturmiljö och boendemiljö och människors hälsa och obetydliga konsekvenser för strandskydd, luftfart, försvar och infrastruktur. Anpassningar och skyddsåtgärder ska minimera intrång i känsliga och värdefulla områden. För aspekten risk och säkerhet har bedömningen landat i att med de skyddsåtgärder som vidtas bedöms riskerna som acceptabla.

Anläggningens förenlighet med översiktsplanen

Gällande kommunomfattande översiktsplan, ”Översiktsplan 2016”, antogs av kommunfullmäktige 22 juni 2016. Enligt översiktsplanen är området vid Lunnarsbo och norra delen av området vid Långhult i huvudsak utpekat som vindkraftområde. Inom båda områdena finns våtmarksområden med naturvärde klass 1 och 2 som enligt översiktsplanen ska undantas från exploatering.

Kommunfullmäktige antog den 27 mars 2025 för aktuellt område en ny översiktsplan, ”översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd”. Denna översiktsplan har överklagats och ännu inte vunnit laga kraft.

I Översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd pekas inga områden ut för vindkraft. I stället anger översiktsplanen att förnybara energislag ska främjas men att vindkraftverk inte ska tillåtas inom områden med naturvärde klass 1 och 2, kulturmiljöområden eller strandskyddsområden.

Precis som i översiktsplan 2016 anger översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd att exploateringar inte ska tillåtas inom naturvärden klass 1 och 2. I Lunnarsbo tangerar ett av verken ett område som i översiktsplanen är utpekat som höga naturvärden. Enligt avgränsning i naturvärdesinventeringen ligger dock verket med god marginal utanför området som är ett klass 2 område. Enligt ansökan ska identifierade områden med högt naturvärde (NVI-klass 2) och en skyddszon på tio meter från dessa undantas helt från fysisk påverkan. Detta görs med undantag för åtgärd utmed befintligt vägnät vid naturvärdesobjekt 23

4 av verken vid Lunnarsbo och 3 av verken vid Långhult ligger enligt översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd inom ett stort opåverkat område. För stora opåverkade områden framgår av översiktsplanen att kommunen är angelägen om att både ge möjligheter till etablering av förnybara energislag som vindkraft och att kommuninvånare ska ha möjlighet att uppleva naturområden som är tysta och ger en känsla av orördhet eller ”vildmark”. I goda vindlägen bör intresset att producera förnybar energi vägas mot intresset att bevara områdena oexploaterade och tysta.

Sammanfattande bedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att anläggningen inte strider mot översiktsplanen samt att anläggningen i huvudsak är förenlig med en långsiktigt hållbar mark- och vattenplanering.

Anläggningen kommer att medföra en lokal påverkan på natur och friluftsvärden. Området är utpekat som stort och opåverkat och i området finns ett flertal våtmarker med höga värden. Stora opåverkade områden skall enligt 3 kap 2 § miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Anläggningen innebär att

lokala upplevelsevärden kopplade till tystnad, ostördhet och storskalig naturmiljö minskar påtagligt. I västra delen av Jönköpings kommun finns dock fler områden med en liknande karaktär. De aktuella områdena hör till de mindre av kommunens stora opåverkade områden. Möjliga vindbruksområden i kommunen sammanfaller också till stor del med stora opåverkade områden. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att intresset av att producera miljövänlig energi överväger områdets betydelse som stort opåverkat.

Stefan Lind
Chef avdelningen för strategisk planering

Åsa Lindblom
översiktsplanerare

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen